

1506598-35.2021.8.26.0526

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138076/2021 - DEL.POL.SALTO, 18043789 - DEL.POL.SALTO, 733/21/512 - DEL.POL.SALTO, 2138076 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RODRIGUES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506598-35.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506598-35.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138076/2021 - DEL.POL.SALTO, 18043789 - DEL.POL.SALTO, 733/21/512 - DEL.POL.SALTO, 2138076 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Matheus Rodrigues, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque no dia 20 de maio de 2021, por volta das 15h50min, na Rua Padre Oliveira Rolim, nº 90, Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 34,75g (trinta e quatro gramas e setenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que na mesma tarde, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram o acusado com a sacola nas mãos. Ele,

ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou a sacola e empreendeu fuga, correndo em direção à Avenida Hilário Ferrari. Ante a movimentação suspeita, houve abordagem. Em revista pessoal, apenas foi apreendido um telefone celular em poder do réu. Ato contínuo, os agentes policiais recolheram a sacola dispensada e constaram que continha vinte e cinco porções de cocaína. Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 181/183).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 189/190).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e quatro de defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, afirmando que não há provas suficientes para a condenação.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo auto de apreensão e exibição (fl. 04), auto de constatação preliminar (fl. 05), laudo de exame químico toxicológico (fls. 151/153), laudo da perícia realizada no celular (fls. 212/217) e prova oral.

A testemunha Eduardo, guarda municipal, narrou que realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram o acusado com a sacola nas mãos. Ele, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou a sacola e empreendeu fuga, correndo em direção à Avenida Hilário Ferrari. Ante a movimentação suspeita, houve abordagem. Em revista pessoal, apenas foi apreendido um telefone celular em poder do réu. Ato contínuo, os agentes policiais recolheram a sacola dispensada e constaram que continha vinte e cinco porções de cocaína. Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido os depoimentos das testemunhas Anselmo e Marcos Roberto, também guardas municipais.

As testemunhas de defesa só presenciaram os momentos posteriores a prisão em flagrante, não avistando a abordagem, fuga e perseguição do acusado, bem como a localização dos entorpecentes.

Outrossim, os depoimentos são confusos entre si e se contradizem em parte, sobretudo no que tange a alegação de prática de abuso de autoridade, bem como sobre a existência de outras pessoas na rua que pudessem testemunhar sobre o ocorrido.

Interrogado, o réu negou a prática do delito, afirmando que correu por medo da viatura, sem esclarecer o motivo de tal medo, bem como negando a prática do delito.

Em que pese a tese defensiva, as testemunhas e informantes arroladas pela defesa não comprovam as teses alegadas e nem contradizem os depoimentos dos Guardas Municipais, reafirmando qual seria o agente responsável pela prisão de acordo com o Boletim de Ocorrência.

A defesa também não comprova a alegação de prática de atos ilícitos pelo Guarda Marcos Carlos, que participou da audiência, não acostando aos autos nenhuma cópia de processo administrativo disciplinar ou de inquérito policial que apure tal conduta.

A inocência e a dúvida militam em favor dos acusados, mas elas devem ser fundadas. Meras ilações não comprovadas não se prestam a tal fim.

Os depoimentos dos guardas municipais estão em harmonia entre si e com as demais provas dos autos. A versão apresentada pelo acusado, por outro lado, é contraditória e restou isolada no contexto probatório.

Diante disso, a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do citado Código, observa-se que o réu possui bons antecedentes criminais (fls. 22/24). As demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o crime foi cometido isso em ocasião de calamidade

pública e o réu é reincidente, razão pela qual majoro a pena em 1/3, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu. Dessa forma, mantenho a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 condenar o réu Matheus Rodrigues à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois não preenchido qualquer dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Considerando a natureza do delito, a reincidência do acusado e a quantidade de pena aplicada, fixo regime FECHADO para início do cumprimento da pena.

Não faculto ao réu recorrer em liberdade, eis que permanecem as situações que conduziram à prisão em flagrante, especialmente diante da condenação.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada a gratuidade da justiça eventualmente conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA